י״א בשבט התשפ״א
24 בינואר 2021
חוזר ביטוח 1-1-2021
סיווג: בריאות

<u>תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 2, 3 ו-4 - ביטוח תאונות אישיות</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-40(ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

חוזר ביטוח 2020-1-18 שעניינו ״תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 2, 3 ו-4 - ביטוח תאונות אישיות״ (07.06.2020) (להלן - **חוזר תאונות אישיות**) קובע הוראות שמטרתן להסדיר את ענף תאונות אישיות, באופן שיבטיח הליך מכירה הוגן שיבהיר למועמד לביטוח את היקף הכיסוי הביטוחי כראוי יחד עם הבטחת כיסוי ראוי בקרות מקרה ביטוח, כמפורט בחוזר האמור.

בשל בקשות מחברות הביטוח לדחיית מועד תחילתו של החוזר, בשל קשיים בהיערכות ליישום הוראות החוזר הנובעים בעיקר מאתגרים אובייקטיבים לאור מגפת הקורונה, בין היתר קשיים מיכוניים ופרקטיים בהכנת המוצר לשיווק. על מנת להבטיח תפעול ושיווק מיטביים, יידחה מועד התחילה של הוראות אלו בשלושה חודשים ליום 1 במאי 2021.

2. הוראות

בחוזר ביטוח 2020-1-18 שעניינו ״תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 2, 3 ו-4 - ביטוח תאונות אישיות״ (07.06.2020) יבואו השינויים המפורטים בתיקוני מהדורה, בנספח לחוזר זה.

3. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

ד״ר משה ברקת
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

ט״ו בסיון התש״ף
7 ביוני 2020
חוזר ביטוח 2020-1-8
סיווג: בריאות

תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 2, 3 ו-4 - ביטוח תאונות אישיות

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-40(ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

1. כללי

תכנית לביטוח מפני תאונות אישיות מעניקה פיצוי למבוטח בקרות תאונה שגרמה לו נזק בהתאם לתנאי הפוליסה. לנוכח פניות שהתקבלו לאורך השנים וביקורות שערכה הרשות, בנושא הצירוף לביטוח ותוכן הכיסוי הביטוחי, מוצע לקבוע בחוזר זה הוראות שמטרתן להסדיר את ענף תאונות אישיות, באופן שיבטיח הליך מכירה הוגן שיבהיר למועמד לביטוח את היקף הכיסוי הביטוחי כראוי. לצד זאת, מוצע לקבוע הוראות לניסוח תכנית ביטוח תאונות אישיות, במטרה להבטיח כיסוי ראוי בקרות מקרה ביטוח.
עיקר ההוראות המוצעות בחוזר זה הן: קביעת רובד בסיסי לפוליסה שיכלול את הכיסויים מוות, נכות, אשפוז, שברים וכוויות וימי החלמה; קביעת הגדרת ״תאונה״ אחידה ורחבה; קביעת תקופת ביטוח דו שנתית; קביעת הוראות ייחודיות לצירוף מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות וקביעת מנגנון ליישוב תביעות נכות בפוליסה.

2. הוראות

בשער 6 בחוזר המאוחד - בחלק 3 פרקים 2, 3 ו-5 יבואו ההוראות המפורטות בנספח לחוזר זה.

3. תחולה

א. הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות לביטוח תאונות אישיות פרט או קבוצתי, שיונהגו או יחודשו מיום התחילה ואילך.

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א):

1. סעיפים 2.1.2 ו-3.1.2 לא יחולו על ביטוח תאונות אישיות –

(א) שנקבע לפי הוראות דין, בכלל זה: חוק הספורט, התשמ״ח-1988; חוק לימוד חובה, התש״ט-1949, או ביטוח שנעשה בהתאם לביטוח כאמור, לרבות ביטוח תאונות אישיות שנעשה בדומה לאותו חוק על ידי מוסדות חינוך פרטיים, קייטנות וחוגים; תקנות הספורט (ביטוח), התשנ״ה-1994; חוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח), התשנ״ד-1994; תקנות הצלילה הספורטיבית (הטלת חובת ביטוח על צוללים), התש״ם-1980.

(ב) קבוצתי או שאינו קבוצתי לתקופה קצרה משנה, שנערך לקבוצת מבוטחים עקב השתתפותם באירוע המשותף לחברי הקבוצה או עקב השתתפותם בפעילות מסוימת.

(ג) ביטוח תאונות אישיות פרט לתקופה קצרה משנה שהמעסיק של המבוטח מממן עבורו את מלוא דמי הביטוח לרבות גילום המס, אם נעשה למבוטח לא מסוים או אם נעשה במסגרת ביטוח בית העסק.

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

2. סעיף 2.1.2 סימן ב' סעיף (ב), לא יחול על ביטוח תאונות אישיות קבוצתי ועל ביטוח תאונות אישיות שנעשה לפי דרישתו של המבוטח, עבור אירוע ספציפי שמשך הזמן שלו לא עולה על שבוע.

ג. הוראות סעיף 5.1.2 יחולו על תביעות שיתקבלו בחברת ביטוח החל מיום התחילה ואילך.

4. תחילה

א. <u>תחילתו של חוזר זה מיום 1 במאי 2021 (לעיל ולהלן- **יום התחילה**).</u>

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתן של הוראות סעיף 3.1.2(ז), במועד פרסום החוזר.

5. הוראות מעבר

א. הוראות אלו יעמדו בתוקפן שנתיים מיום התחילה:

1. בסיום הליך מכירה טלפוני, ובטרם יצורף המועמד לביטוח, תשלח חברת ביטוח למועמד לביטוח מסרון בנוסח הבא: **"בהמשך לשיחת המכירה ולצורך המשך צירופך לפוליסה לביטוח תאונות אישיות בחברת (שם חברת הביטוח) בעלות (דמי ביטוח) לחודש, מצורף הסבר תמציתי על הביטוח (קישור להסבר). שים לב! רק לאחר קריאת ההסבר תוכל לאשר את הצטרפותך לביטוח."**.
ההסבר על הביטוח שיופיע בקישור יהיה תואם לנספח 6.3.3.2 בשער 6 חלק 2 ויופיע כטופס גילוי נאות, מצגת או סרטון; לאחר הצגת ההסבר יידרש המועמד לביטוח לבחור האם ברצונו לאשר את צירופו לביטוח או לא. יובהר כי משלוח המסרון ואישור המבוטח יהיו לאחר ניתוק שיחת הטלפון; לא אישר המבוטח את הצטרפותו לאחר משלוח המסרון, רשאית לפנות אליו חברת הביטוח לאחר שחלפו 24 שעות, לכל הפחות, ממועד משלח המסרון ולבקש מהמבוטח לאשר את הקישור שנשלח אליו; אין באפשרות המועמד לביטוח לקבל מסרונים, תפנה חברת הביטוח באמצעות דוא"ל או שיחה נפרדת ומוקלטת (IVR) למועמד לקבל את אישורו לצירופו לביטוח.
2. חברת ביטוח תקיים מנגנון בקרה פנימי בראשות סמנכ"ל שייבחן אחת לחצי שנה את אופן הצירוף לביטוח תאונות אישיות פרט, בדגש על האוכלוסיות הבאות:

1. מבוטחים שצורפו לפוליסות תאונות אישיות על ידי כל גורם שביצע פעולת שיווק עבור החברה ששיעור הביטולים בשנת הביטוח הראשונה של פוליסות שנמכרו על ידו עולה על 40%.
2. מבוטחים בני 65 ומעלה שצורפו לפוליסת תאונות אישיות.
3. מבוטחים שצורפו לשתי פוליסות תאונות אישיות ומעלה.
4. מבוטחים שצורפו לפוליסת תאונות אישיות על ידי נציג מטעם חברת הביטוח שנמצא בבדיקה הקודמת שלא פעל בהתאם להוראות הדין לעניין צירוף.
5. מבוטחים שצורפו באמצעות סוכן ביטוח שקיימות לגביו תלונות על פעילותו בשלב המכירה שביצע בהתאם לבדיקה שנעשתה לפי סעיף 3.1.2 סימן ב'.

3. חברת ביטוח רשאית לקיים את מנגנון הבקרה כאמור בדרך של מדגם או בכל דרך אחרת ובלבד שהבחינה תעמוד בקריטריונים מקובלים לבקרות מסוג זה.
4. חברת ביטוח תגיש לממונה, עד שישה חודשים ממועד פרסום החוזר, מתווה ליישום סעיף קטן 2.

ב. בתקופה של שישה חודשים מיום התחילה, תשלח חברת ביטוח למבוטחים בעלי פוליסת תאונות אישיות נכון ליום התחילה, שמשלמים בעצמם עבור הפוליסה, מסרון בנוסח הבא:

"מבוטח יקר, לידיעתך בחודש פברואר שילמת _____ ₪ עבור פוליסת תאונות אישיות בחברת _____.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

בעקבות הוראות חדשות של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נעשו שינויים בפוליסות הביטוח החדשות בנוגע לתאונות אישיות ובאפשרותך לבחון את האפשרות להחליפה לפוליסה חדשה. לפרטים נוספים השב "מעוניין" ונציג החברה יחזור אליך או התקשר ל_____."

ג. פנתה חברת ביטוח או סוכן ביטוח למבוטח, בעקבות בקשתו, כאמור בסעיף קטן (ב), תסביר לו על ההבדלים בין הפוליסה הישנה לפוליסה החדשה; ביקש המבוטח להצטרף לפוליסה החדשה, יצורף המבוטח לפוליסה החדשה בכפוף לביטול הפוליסה הקיימת.

ד"ר משה ברקת
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח - תיקון הוראות החוזר המאוחד שער 6 חלק 3

2.1.2. ביטוח תאונות אישיות

סימן א': תכנית לביטוח תאונות אישיות

(א) תכנית לביטוח תאונות אישיות המוצעת על ידי חברת ביטוח תכלול -

1. רובד ביטוחי ראשון הכולל את כל הכיסויים הבאים:
   (א) מוות;
   (ב) נכות צמיתה;
   (ג) שברים וכוויות;
   (ד) ימי אשפוז;
   (ה) ימי החלמה.
2. למרות האמור בסעיף קטן (1)(א) –

(א) התגלה אגב הליך צירוף לביטוח תאונות אישיות פרט כי קיים ברשות המועמד לביטוח ביטוח חיים - סיכון בלבד, לא תכלול תכנית ביטוח תאונות אישיות כיסוי מוות, אלא אם אישר המועמד לביטוח כי הוא מעוניין בכיסוי זה אחרי שהובהר לו על ידי חברת הביטוח שקיים ברשותו ביטוח חיים - סיכון בלבד.

(ב) מבטח או סוכן ביטוח רשאים לשווק למבוטח לאחר שוודאו שאין לו שארים, במסגרת הליך התאמת הצרכים, תכנית ביטוח תאונות אישיות שלא כוללת כיסוי מוות.

3. למרות האמור בסעיף קטן (1)(ב) - התגלה אגב הליך צירוף לביטוח תאונות אישיות פרט כי קיים ברשות המועמד לביטוח ביטוח נכות מתאונה לא תכלול תכנית ביטוח תאונות אישיות כיסוי לנכות צמיתה, אלא אם אישר המועמד לביטוח כי הוא מעוניין בכיסוי זה אחרי שהובהר לו על ידי חברת הביטוח שקיים ברשותו ביטוח בגין נכות מתאונה.
4. חברת ביטוח תהיה רשאית להציע כיסויים נוספים מעבר לרובד הביטוחי הראשון באישור הממונה.
5. חברת ביטוח לא תכלול כיסוי בגין תאונה עבור אחד או יותר מהכיסויים המפורטים בסעיפים קטנים 1(א)-(ה) אלא בפוליסת תאונות אישיות שתכלול את כל הכיסויים שצוינו בסעיף קטן (א)(1).
6. על אף האמור בסעיפים קטנים (א)(1) ו-(א)(4) -

(א) חברת ביטוח רשאית לכלול בהרחבה לביטוח בריאות קבוצתי ובפוליסה ייעודית לביטוח כלי רכב חשמליים, רובד ביטוחי לביטוח תאונות אישיות בכפוף להוראות סעיפים קטנים (1) ו-(2).

(ב) חברת ביטוח רשאית לשווק תכנית הכוללת כיסוי לביטוח מוות מתאונה בלבד או לכיסוי נכות מתאונה בלבד. תכנית כאמור תיקרא "מוות מתאונה" או "נכות מתאונה", לפי העניין, ויחולו עליהם הוראות חוזר זה.

(ב) הכיסויים בביטוח תאונות אישיות יעמדו בהוראות הבאות:

1. **מוות**

כיסוי למוות שנגרם כתוצאה מתאונה לא יכלול תנאי המתנה את הכיסוי הביטוחי בכך שהמוות נגרם תוך שלוש שנים או פחות ממועד התאונה.

2. **נכות**

(א) אחוזי הנכות המזכים בפיצוי יקבעו על ידי רופא מומחה על פי הוראות תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(ב) גובה הפיצוי יחושב כמכפלה ישירה של אחוז הנכות המזכה שנקבע למבוטח, כאמור בפסקה (א), בסכום הביטוח המלא, בין אם מדובר במקרה ביטוח אחד או יותר.

(ג) תכנית לביטוח לא תכלול תנאי שמבדיל בין אופן חישוב גובה הפיצוי שיינתן למבוטח שהתקבל לביטוח כשהוא בעל נכות לבין מבוטח שהתקבל לביטוח ללא נכות ; על אף האמור, חברת ביטוח רשאית לכלול תנאי לפיו אופן חישוב גובה הפיצוי לא יכלול נכות שנקבעה באותו איבר טרם ההצטרפות לביטוח.

(ד) תכנית לביטוח לא תכלול תנאי אשר מתנה את הכיסוי הביטוחי בכך שהנכות נגרמה או התגבשה תוך שלוש שנים או פחות ממועד התאונה.

(ה) תכנית לביטוח לא תכלול תנאי לפיו לא יינתן פיצוי בגין נכות שנגרמה עקב טיפול רפואי ; על אף האמור, חברת ביטוח רשאית לכלול בתכנית ביטוח החרגה של נכות שנגרמה כתוצאה מהטיפול רפואי, בתנאי שהמבוטח היה מודע לסיכון הספציפי ממנו נגרמה הנכות, טרם הטיפול הרפואי.

(ו) תכנית לביטוח לא תכלול תנאי לפיו לא יינתן פיצוי בגין צלקת אסטטית.

(ז) תכנית ביטוח הכוללת תנאי לפיו לא יינתן פיצוי בגין נכות נפשית, תכלול תנאי אשר מאפשר כיסוי לנכות נפשית שנגרמה אגב תאונה שגרמה גם לנכות צמיתה פיזית של לפחות 15% המכוסה בפוליסה.

(ח) תכנית ביטוח לא תכלול כיסוי רק לנכות שנגרמה כתוצאה מקטיעת איבר ותכסה גם נכות תפקודית.

(ט) תכנית לביטוח תכלול פיצוי בגין כל שיעור נכות מתאונה.

(י) תכנית לביטוח הכוללת תנאי לפיו שיעור נכות שנקבע על ידי הביטוח הלאומי תשמש גם לצורך קביעת הנכות בתכנית, לא תעכב את תשלומי תגמולי הביטוח עד לקביעת הביטוח הלאומי אם המבוטח מבקש זאת.

(יא) תכנית ביטוח לא תכלול פיצוי בגין נכות המשולם באופן עיתי אלא אם אישר הממונה אחרת מראש ובכתב.

3. **שברים**

(א) תכנית ביטוח לא תכלול תנאי לפיו לא יינתן פיצוי בגין מקרה ביטוח שבו נגרם שבר באותו מקום בו כבר היה המבוטח זכאי לפיצוי (שבר חוזר).

(ב) תכנית ביטוח לא תכלול תנאי לפיו לא יינתן פיצוי בגין מקרה ביטוח שבו נגרם שבר חלקי לעצם (שבר 'ענף ירוק').

4. **אשפוז**

(א) תכנית ביטוח לא תכלול בכיסוי בגין ימי אשפוז שיפוי בגין הוצאות נלוות לאשפוז.

(ב) תקופת ההמתנה הנדרשת לשם קבלת פיצוי בגין ימי אשפוז לא תעלה על שני ימים.

(ג) תכנית ביטוח תכלול פיצוי בגין ימי אשפוז במקרה שבו המבוטח שוחרר מבית חולים למוסד רפואי אחר, ובכלל זה מוסד סיעודי או מוסד שיקומי.

5. **ימי החלמה**

(א) תקופת ההמתנה תימנה החל ממועד התאונה ועד למועד הזכאות לקבלת פיצוי בגין ימי החלמה ולא תעלה על שבעה ימים.

(ב) התקופה המזכה בפיצוי בגין ימי החלמה תחל בתום תקופת ההמתנה או במועד שחרורו של המבוטח מאשפוז, המאוחר מבניהם.

(ג) הזכאות בגין ימי החלמה תיקבע על ידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי שאישר שהמבוטח אינו יכול לעבוד באורח מלא בעבודתו ; על אף האמור, יראו מבוטח שלא עבד במועד קרות מקרה הביטוח כמי

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

שלא יכול לעבוד בעבודתו באורח מלא אם רופא מומחה בתחום הרלוונטי קבע שהוא מרותק לביתו כתוצאה מהתאונה.

(ד) תקופת הזכאות לפיצוי בגין ימי החלמה תסתיים במועד שקבע רופא מומחה כאמור בסעיף קטן (ב) או בתום 3 חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח, המוקדם מבניהם.

(ג) על אף האמור בסעיף (ב) חברת ביטוח רשאית לשנות תנאי מהתנאים המפורטים בסימן זה ככל שהשינוי הוא לטובת המבוטח.

<u>סימן ב': תוכן הכיסוי בביטוח תאונות אישיות</u>

(א) **הגדרת תאונה**

תכנית ביטוח תכלול את ההגדרה הבאה למונח תאונה:

"**תאונה**" - אירוע פתאומי, שלא תוכנן על ידי המבוטח וגרם לו נזק אשר מכוסה בפוליסה, למעט נזק שנגרם כתוצאה ישירה ממחלה.

(ב) **תקופת הביטוח**

1. תקופת הביטוח בפוליסת תאונות אישיות לא תעלה על שנתיים.
2. על אף האמור בסעיף קטן (1), תקופת הביטוח בפוליסת מוות מתאונה או נכות מתאונה אשר משווקים כהרחבה לביטוח חיים - סיכון בלבד, תהיה בהתאם לתקופת הביטוח בפוליסת ביטוח החיים או קצרה ממנה.

(ג) **הוראות לתנאי הביטוח**

1. תכנית לביטוח תאונות אישיות לא תכלול תנאי לפיו שינוי בתחביב או בעיסוק של מבוטח הוא תנאי מהותי בעסקה ושעל מבוטח מוטלת החובה להודיע על שינוי בתחביב או עיסוק כאמור למבטח.
2. תכנית לביטוח תאונות אישיות לא תכלול תנאי לפיו לא יינתן פיצוי אלא בגין מקרה ביטוח שאירע במדינת ישראל.
3. תכנית לביטוח תאונות אישיות לא תכלול תקופת אכשרה.
4. תכנית לביטוח תאונות אישיות הכוללת כיסוי מוות או נכות תנקוב, לכל הפחות, בסכום ביטוח של 50,000 ₪.
5. תכנית לביטוח תאונות אישיות לא תכלול תנאי לפיו לא יינתן פיצוי בגין מקרה ביטוח שאירע במהלך שירות צבאי; על אף האמור, חברת ביטוח רשאית לכלול תנאי לפיו לא יינתן פיצוי בגין מקרה ביטוח שאירע במהלך שירות צבאי ונובע באופן ישיר מפעילות בעלת אופי צבאי.
6. תכנית לביטוח תאונות אישיות תכלול דוגמה מספרית הממחישה את אופן החישוב בגין הכיסויים בהם נדרש חישוב אודות דרגת הנזק וגובה הפיצוי.
7. תכנית לביטוח תאונות אישיות לא תכלול תנאי לפיו לא יינתן פיצוי בגין נזק שנגרם כתוצאה מלחץ נפשי או מאלימות מילולית.

<u>3.1.2. ביטוח תאונות אישיות</u>

<u>סימן א': צירוף לביטוח תאונות אישיות</u>

(א) חברת ביטוח לא תשווק ביטוח תאונות אישיות אגב מכירת מוצר ביטוחי אחר או אגב פעולה אחרת; על אף האמור רשאית חברת ביטוח לשווק הרחבה למוות מתאונה או נכות מתאונה אגב מכירת ביטוח חיים - סיכון בלבד; לעניין זה, "פעולה אחרת" - כל פניה למועמד לביטוח או למבוטח, או פנייתו של המבוטח או המועמד

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לביטוח לחברת הביטוח שלא לצורך מכירת ביטוח או לצורך הוספת כיסוי, הרחבה או כתב שירות לביטוח קיים.

(ב) בתחילת שיווק יזום כאמור בסעיף 4(א) להוראות חוזר ביטוח 2016-1-7 "צירוף לביטוח" (8.6.2016) (להלן - **חוזר צירוף לביטוח**), יוצג למועמד לביטוח כי מטרת הפנייה היא "מכירת ביטוח תאונות אישיות".

(ג) במסגרת שיחת הצירוף חברת ביטוח או סוכן הביטוח יציינו בפני המבוטח את הבאים -

1. הפוליסה מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מתאונה בלבד ואינה כוללת כיסוי לנזקים שנגרמו כתוצאה ממחלה.
2. הפוליסה אינה מהווה תחליף לפוליסת ביטוח חיים, שכן היא מכסה מוות מתאונה בלבד ולא מוות מכל סיבה.
3. הפוליסה אינה מהווה תחליף לפוליסות אבדן כושר עבודה שכן היא מכסה נזקים בגין ימי אשפוז וימי החלמה למשך שלושה חודשים בלבד.

(ד) חברת ביטוח או סוכן ביטוח יציגו למועמד לביטוח דוגמאות אודות הפיצוי הנמוך ביותר והגבוה ביותר בגין כל כיסוי בפוליסה; כך למשל יש להציג למבוטח כי הפיצוי שיינתן לו בגין שבר/נכות, יהיה בין _____ ₪ (סכום הפיצוי הנמוך ביותר), בגין שבר/נכות _____ (ציון האיבר הנפגע) לבין _____ ₪ (סכום הפיצוי הגבוה ביותר) בגין שבר/נכות _____ (ציון האיבר הנפגע).

(ה) כללה תכנית ביטוח תנאי לפיו לא יינתן פיצוי בגין מקרה ביטוח שאירע במסגרת שימוש בכלי רכב דו גלגלי, יציינו חברת הביטוח או הסוכן בפני המועמד לביטוח קיומו של חריג כאמור טרם צירופו לתכנית.

(ו) לעניין צירוף קטינים בגיל חינוך חובה - חברת ביטוח או סוכן יציגו למועמד לביטוח כי מי שחייב בחינוך חובה מבוטח בביטוח תאונות אישיות לתלמידים על ידי הרשות המקומית.

(ז) פעולות הצירוף יבוצעו אל מול המועמד לביטוח במישרין על ידי חברת ביטוח או על ידי בעל רישיון כאמור בסעיף 24 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

(ח) למען הסר ספק הוראות חוזר צירוף לביטוח יחולו על כל שלבי המכירה.

<u>סימן ב': בקרה על הליך הצירוף</u>

חברת ביטוח המעוניינת להתקשר בחוזה עם סוכן ביטוח לצורך שיווק פוליסת תאונות אישיות, תברר האם הופסקה בעבר פעילותו עם חברת ביטוח בין היתר עקב ליקוי במכירת ביטוח. החליטה חברת הביטוח להתקשר עם סוכן כאמור, תנמק ותתעד את הסיבות בעטיין ממשיכה בפעילותה עמו למרות זאת.

<u>5.1.2. ביטוח תאונות אישיות</u>

<u>סימן א': יישוב תביעות נכות מתאונה</u>

(א) התקבלה בחברת ביטוח חוות דעת שנקבעה למבוטח מטעם המוסד לביטוח לאומי הקובעת לו נכות, תהיה חוות דעת זו הקובעת לצורך יישוב תביעת הביטוח של המבוטח, לרבות לצורך חישוב סכום הפיצוי, וזאת למעט אם יש בידי חברת הביטוח ממצאים שיש בהם לסתור את ממצאי חוות הדעת הקובעת.

(ב) התקבלה בחברת ביטוח חוות דעת כאמור בסעיף קטן (א) או חוות דעת מטעם רופא מומחה בתחום הרלוונטי לפגיעת המבוטח הקובעת לו אחוזי נכות, לא תדחה חברת ביטוח את חוות הדעת מבלי שבוצעה למבוטח בדיקה על ידי רופא מומחה מטעמה ומבלי ששלחה למבוטח מכתב מנומק הכולל התייחסות, בין היתר, לסיבות שבגינן החליטה לדחות את התביעה ואת הממצאים שיש בידיה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(ג) חברת ביטוח לא תאשר תביעת מבוטח באחוזי נכות מופחתים משיעור אחוזי הנכות שנתבעו בהתאם לחוות דעת שהוגשה על ידי המבוטח, שאינו מבוסס על קביעת רופא מומחה שבדק את המבוטח. לעניין סעיף זה יראו גם בפשרה כאישור תביעת מבוטח באחוזי נכות מופחתים.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon